

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도상 개선요구

제 목: 인사 관련 경영지침 내부규정 미반영

관계부서: 인사관리실

내 용

1. 업무 개요

인사관리실은 「직제규정시행세칙」 제2조 및 별표 1에 따라 임용·복무·상벌 관리 및 인사평가 운영·관리 등 직원의 인사에 관한 업무를 담당하고 있으며, 직원에 대한 인사관리의 기준을 정하기 위해 「인사규정」, 「인사규정시행세칙」 및 「직원 채용 업무 처리지침」(이하 인사규정 등)을 운영하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

기획재정부장관은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제50조제1항제1호¹⁾에 따라 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(이하 경영지침)을 통해 조직운영과 정원 및 인사관리 등 공기업·준정부기관의 운영에 필요한 사항을 정하여 공기업·준정부기관의 장에게 통보하고 있다.

따라서 인사관리실은 위 경영지침의 내용 중 인사관리에 관한 사항을 직원에 대하여 적용할 수 있도록 이를 인사규정 등에 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 인사관리실은 경영지침 중 다음 [표]의 사항²⁾을 인사규정 등에 반영하지 않고 있다.

1) 제50조(경영지침) ① 기획재정부장관은 공기업·준정부기관의 운영에 관한 일상적 사항과 관련하여 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 다음 각 호의 사항에 관한 지침을 정하고, 이를 공기업·준정부기관 및 주무기관의 장에게 통보하여야 한다.

1. 조직 운영과 정원·인사 관리에 관한 사항

2) 2020. 6. 5., 2020. 8. 26. 경영지침 개정에 따라 추가된 내용

[표] 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 미반영 주요사항

구 분	지침의 내용	관련조항
채 용	· 서류 및 면접전형 심사위원 제척사유 및 관련 교육 실시	제16조제4항
징 계	· 「공무원행동강령」 제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) ³⁾ 위반 행위를 징계 사유로 추가	제26조제2항 제4호
	· 「공무원행동강령」 제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) ²⁾ 위반 행위에 대한 징계 처분 시 감경 금지	제29조제3항 제6호
승 진	· 「공무원행동강령」 제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) ²⁾ 위반에 따른 징계처분 받은 자의 승진제한기간 6개월 가중	제22조제2항
면 직	· 성비위로 검찰에 의해 기소된 경우 직권면직 가능	제26조제5항
평 가	· 성비위 관련 징계결과를 인사·성과평가에 반영	제26조제6항
임 용	· 「국가공무원법」 제33조제6의3호 및 제6의4호 ⁴⁾ 에 상응하는 성범죄 관련 임용결격사유 강화	제26조제8항

※ 경영지침 관련조항의 구체적인 내용은 [붙임] 참조

【관계부서 의견】

인사관리실은 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 감사결과에 따라 경영지침 개정 사항을 반영하여 관련 내부규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에 부합하도록 「인사규정」 등 내부규정을 정비하시기 바랍니다. [개선]

- 3) 제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 공무원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 안 된다.
1. 인가·허가 등을 담당하는 공무원이 그 신청인에게 불이익을 주거나 제3자에게 이익 또는 불이익을 주기 위하여 부당하게 그 신청의 접수를 지연하거나 거부하는 행위
 2. 직무관련공무원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위
 3. 공무원 자신이 소속된 기관이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 자신이 소속된 기관의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가하거나 자신이 소속된 기관이 집행해야 할 업무를 부당하게 지연하는 행위
 4. 공무원 자신이 소속된 기관의 소속 기관 또는 산하기관에 자신이 소속된 기관의 업무를 부당하게 전가하거나 그 업무에 관한 비용·인력을 부담하도록 부당하게 전가하는 행위
 5. 그 밖에 직무관련자, 직무관련공무원, 공무원 자신이 소속된 기관의 소속 기관 또는 산하기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위
- 4) 제33조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공무원으로 임용될 수 없다.
- 6의3. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
 - 6의4. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받고 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람

[붙임] 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 미반영 주요내용

제16조(채용 공정성 관리) ④ 공기업·준정부기관은 다음 각 호에 해당하는 자를 서류전형 및 면접전형의 위원이 되게 할 수 없으며, 면접위원에게 제1호와 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제22조에 따른 기준 등 면접과 관련된 주요사항에 대한 사전교육을 실시하여야 한다.

1. 응시자와 친족관계, 근무경험 관계 등 공정을 기대하기 어려운 특별한 관계나 사정이 있는 자
2. 제1호를 위반하여 위원을 한 사실이 있거나 면접과정에서 혁신지침 제22조를 위반하여 직무와 무관한 인적정보를 요구한 사실이 있는 자

제26조(징계 등 복무관리) ② 공기업·준정부기관의 장은 소속 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 징계처분하는 규정을 두어야 한다.

4. 「공무원행동강령」 제13조의3(동 규정에서 “공무원”은 “공공기관 직원”으로 본다)에 해당하는 행위를 한 경우

제29조(징계의 감경·가중) ③ 제1항의 규정에 따른 감경 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감경할 수 없다.

6. 제26조제2항제4호에 해당하는 행위

제22조(승진의 제한) ② 공기업·준정부기관의 장은 징계처분의 집행이 완료된 직원에 대하여는 다음 각 호의 기간(금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 채용비위, 제26조제2항제4호에 해당하는 행위에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 더한 기간) 동안 승진을 제한한다. 다만, 해당 기관이 아래에서 정한 기간보다 승진 제한 기간을 더 늘려서 적용하고자 하는 경우에는 해당 기관의 자체 기준을 적용할 수 있다.

1. 강등·정직: 18개월
2. 감봉: 12개월
3. 견책: 6개월

제26조(징계 등 복무관리) ⑤ 공기업·준정부기관은 채용비위, 성비위 근절을 위하여 채용비위, 성비위로 검찰에 의해 기소된 직원을 기관장이 직권으로 면직시키는 권한을 내부 규정에 둘 수 있다.

⑥ 공기업·준정부기관은 기관내 성희롱 등 성 관련 비위사건이 발생한 경우, 해당 비위행위자에 대한 징계조치 등 인사제재를 엄중하게 실시하여야 하고 징계결과를 인사 및 성과평가에 반영하여야 한다.

⑧ 공기업·준정부기관은 국가공무원법을 참고하여 내부규정의 임용결격사유에 성범죄를 포함하여야 한다.